

Responsum

Sag nr. 11 28961
Advokat: Birte Veggerby

Responsum er udarbejdet på anmodning fra Hospice Fyn Støtteforening. Det understreges, at fortolkning af foreningens formål og konklusion på problemformulering er baseret på undertegnede's skøn og der kan derfor ikke gives garanti for fortolkning og konklusion, hvis spørgsmålet indbringes for domstolene.

Problemformulering:

Kan foreningen indenfor formål og vedtægter støtte følgende:

- Pædiatrisk Palliativt Team Region Sydanmark, som har til huse på børnehospitalet H.C. Andersen på OUH ?
- Andre aktiviteter, som ikke foregår på Hospice Fyn, men som omfatter uhelbredeligt syge mennesker og deres pårørende ?

Foreningens baggrund:

Foreningen er historisk stiftet med det formål at få etableret et hospice.

Foreningen har følgende formål iht. foreningens vedtægter 17 27. maj 2008:

"Foreningen, der er almen velgørende, har til formål at støtte hospicearbejdet i Odense blandt andet på følgende måder:

- *at udbrede kendskabet til hospice.*
- *at skaffe økonomiske ressourcer via enkeltpersoner, virksomheder, institutioner, fonde m.v.*
- *at støtte det frivillige arbejde på "Hospice Fyn".*
- *at give tilskud til specielt inventar og udsmykning af "Hospice Fyn".*
- *at yde legater til fremme af forskning og efter/videreuddannelse af palliativ behandling og pleje.*
- *at yde støtte til beboere og pårørende med tilknytning til "Hospice Fyn".*

Palliation i Danmark

Den palliative indsats i Danmark tog historisk udgangspunkt i etablering af hospicer, der havde til formål at give smertelindring til kræftsyge patienter i den terminale fase.

Den palliative indsats i Danmark omfatter i dag tillige specialiserede palliative tilbud, herunder nye institutionstilbud på hospitalsafdelinger og plejehjem, hvor man prioriterer sengepladser til personer med palliative behov.*

Formål:

Formuleringen af foreningens formål "at støtte hospicearbejde i Odense" må antages at være begrundet i det historiske udgangspunkt, hvor den palliative indsats blev udviklet ved etablering af hospice i Odense.

Definition af "hospicearbejde" må i denne sammenhæng antages at skulle forstås som palliativt arbejde i Odense.

Til støtte herfor henvises til et af de i formålet anførte eksempler på, hvordan hospicearbejdet kan støttes:

- *"at yde legater til fremme af forskning og efter/videreuddannelse af palliativ behandling og pleje".*

"Hospicearbejdet i Odense" ses således ikke begrænset til det konkrete hospice beliggende i Sanderum, Odense, men angivelse af "Odense" må formentlig fortolkes således, at støtte til andre palliative indsatser må ske til institutioner, der er beliggende eller virker i Odense Kommune.

En eventuel fravigelse heraf vurderes at kræve vedtægtsændring.

Det må i øvrigt med formuleringen "blandt andet" lægges til grund, at eksemplerne ikke er udtømmende og at "støtte af hospicearbejde" derfor kan omfatte andre eksempler.

Det lægges til grund, at støtte til Pædiatrisk Palliativt Team kan være et andet eksempel. Dette er begrundet i følgende forhold:

- Pædiatrisk Palliativt Team har til formål at forbedre den udgående indsats til behandling af børn med livstruende sygdom i eget hjem.
- Børn med livstruende sygdomme kan ikke benytte Hospice Fyn – beliggende i Odense.
- Pædiatrisk Palliativt Team er forankret i H.C. Andersens børnehospital på OUH.

Konklusion:

Der findes på grundlag af ovenstående hjemmel til at fortolke formål udvidende så længe, at beløb gives med det overordnede formål at støtte den palliative indsats i Odense.

Det lægges derfor til grund, at foreningen indenfor formål og vedtægter konkret kan støtte Pædiatrisk Palliativt Team Region Syddanmark, som har til huse på børnehospitalet H.C. Andersen på OUH.

I forhold til evt. at støtte andre aktiviteter, som ikke foregår på Hospice Fyn, men som omfatter uhelbredeligt syge mennesker og deres pårørende, må det afgøres konkret ud fra om støtte i det enkelte tilfælde kan omfattes af det overordnede formål "den palliative indsats i Odense".

Odense, den 19. september 2018

Advokat Birte Veggerby

Kildemateriale:

Vedtægter for Hospice Fyn Støtteforening – vedtaget 27. maj 2008

Internt notat af 01.09.2018 – udarbejdet af bestyrelsen

Henvendelse m/materiale fra Pædiatrisk Palliativt Team Region Syddanmark.

Artikel af professor Helle Tim – "Historien om palliation i Danmark" *